



보도자료

공정한 시장경제 질서확립
경제민주화 · 창조경제 구현

공정거래위원회

2016년 10월 13일(목) 배포

2016년 10월 14일(금) 조간부터 보도가능

방송 · 인터넷 매체는 10월 13일(목) 낮 12시

소비자정책국 약관심사와

담당과장: 민혜영(044-200-4450)

담당: 김진용 조사관(044-200-4457)

공정위, 신용카드사 등의 불공정 약관 시정

- 채무 면제 유예 상품의 가입 사실을 알리지 않는 조항 선불카드의 잔액 환불을 제한하는 조항 리스 계약 해지할 때 과도한 위약금 조항 등 불공정 약관 시정 -

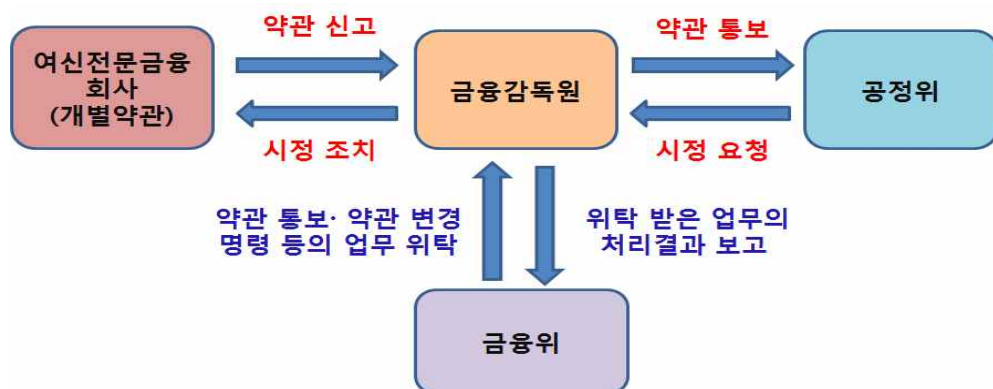
- 공정거래위원회는 총 573건의 여신 전문 금융 약관을 심사하여 이 중 43개 약관 및 표준 여신 거래 기본 약관상 13개 유형의 불공정 약관 조항 시정을 금융위(금감원)에 요청함.(2016년 10월 4일)
 - 신용카드사의 전화 판매(텔레마케팅)을 통해 채무 면제 · 유예 상품을 가입 신청한 고객에게 카드사가 가입이 승인된 사실을 통지하지 않아 불완전 판매 및 예측할 수 없는 손해를 야기하는 조항
 - 고객이 선불카드 금액의 80% 이상을 사용해야 잔액을 현금 반환할 수 있도록 규정하여 과도하게 현금 반환을 제한하는 조항
 - 자동차 리스 계약이 고객의 과실없이 중도 해지되어도 (타인의 과실로 인한 전손 사고 등) 고객에게 위약금을 부과하는 조항
- 이번 약관 시정을 통해 카드사 등의 불합리한 영업 관행이 개선되고 소비자의 권익이 증진될 것으로 기대됨.

□ 공정거래위원회(위원장 정재찬, 이하 공정위)는 금융위원회(금융감독원)으로부터 통보(21개 신용카드사 및 13개 캐피탈사의 573건 약관)받은 여신 전문 금융 약관*을 심사하여 43개 약관 및 표준 여신 거래 기본 약관상 13개 유형의 불공정 약관 조항 시정을 요청함.(2016년 10월 4일)

* 여신 전문 금융회사(신용카드사, 할부금융사, 리스금융사 등)가 사용하는 신용(체크)카드 이용 약관, 포인트 이용 약관, 채무 면제·유예 상품 약관, 일부 결제 금액 이월 약관, 카드론 약관, 할부금융 약관, 리스 금융 약관 등을 말함.

※ 금융위원회(이하 금융위)는 여신 전문 금융 회사로부터 신고받은 제·개정 약관을 공정위에 통보하고, 공정위는 통보받은 약관을 심사하여 약관법에 위반되는 경우 금융위에 시정 요청을 할 수 있으며, 금융위는 특별한 사유가 없는 한 공정위의 시정 요청에 응하여 시정에 필요한 조치를 하여야 함.(여신전문금융업법 제54조의3)

※ 여신 전문 금융 약관 심사 체계도



* 여신 전문 금융업법 제69조의2 제1항 및 동법 시행령 제23조의2에 따라 금융위는 여신 전문 금융 약관의 신고 접수·통보 업무, 약관 변경 명령 업무 등을 금융감독원에 위탁함.

1. 채무 면제·유예 상품* 약관: 가입이 승인된 사실을 통지하지 않는 조항

* 신용카드사가 매월 회원으로부터 일정율의 수수료(카드 대금의 0.5% 내외)를 받고 회원에게 사망, 질병 등 사고가 발생하였을 때 카드 대금을 면제하거나 결제를 유예해 주는 상품

가. 해당 약관

- 고객의 가입 신청을 거절할 때에만 통지하고 승낙할 때는 경우에는 통지없이 계약의 효력이 발생하는 것으로 정하고 있음.

<예시>

이 상품의 효력은 카드회원이 가입한 날의 다음날의 00:00시부터 개시(보장개시일)되며, 회사가 별도로 회원에게 상품가입 신청일로부터 5영업일(신청일 포함) 이내에 가입 거절의 의사를 유선 또는 서면으로 표시하지 않는 한 상품의 가입을 승인한 것으로 봅니다.

나. 시정 요청 사유

- 고객의 가입 신청을 상대방의 승낙 통지없이 계약이 성립하면 고객이 알지도 못하는 사이에 계약이 성립하여 고객은 계약의 효과를 누리지 못하고 예측할 수 없는 비용을 부담할 수 있음.
- 특히 위 상품은 통상 카드사의 전화 판매(텔레마케팅)에 의해 가입 신청이 이루어지고 있으며, 가입 수수료는 매달 카드 이용 대금의 일정 비율로 청구되기 때문에 고객은 카드 이용 명세서 등을 확인하지 않으면 위 상품에 가입된 사실을 알 수 없음.
- 해당 약관 조항은 고객의 청약에 대해 불완전한 계약 관계를 유도하고 고객에게 불측의 손해가 발생할 우려가 크므로 하는 것으로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함.(약관법 제6조 제2항 제1호)

<피해 분쟁 사례, 2016년 3월 29일 광주 나○○>

엿그제 카드사 누리집에서 카드 사용 내역을 확인하였는데 카드 발급 시점인 2015년 4월부터 지금까지 12개월간 총 108,100원이 '채무 면제 유예 상품' 명목으로 자동 결제가 되었음. 카드사 콜센터 상담원의 안내에 대해 '예','예','예' 하다 보니 가입되었는데 매달 일정 금액이 빠져 나간다는 내용은 듣지 못함. 이에 따라 해당 상품의 해지 및 전액 환불을 요구함.

※ 한국소비자원 제공

2. 선불카드*.기프트카드 약관 : 잔액 환급을 부당하게 제한하는 조항

* 선불카드는 신용카드사가 대금을 미리 받고 이에 해당하는 금액을 기록하여 발행한 증표로서 선불카드 소지자가 신용카드 가맹점에 제시하여 그 카드에 기록된 금액의 범위에서 결제할 수 있게 한 증표를 말함.(여신전문금융업법 제2조 제8호)

가. 해당 약관

- 선불카드·기프트카드의 발행 권면금액 또는 충전액의 80%이상을 사용해야 잔액을 현금으로 환불해 줄 수 있도록 정하고 있음.

<예시>

잔액 환불은 관계법령 및 카드사의 환불요건에 적합하다고 판단되는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 환불하여 드리며 ...

1. 천재지변 등의 사유로 선불카드 사용이 불가능한 경우
2. 선불카드의 발행 권면금액 또는 충전액의 100분의 80이상을 사용한 경우
3. 기타 카드사가 환불심사를 하여 환불이 적합하다고 판단되는 경우

나. 시정 요청 사유

- ‘신유형 상품권 표준 약관’ 및 (구)상품권법(1999년 2월 폐지)에 의하면 금액형 상품권은 권면액의 100분의 60(1만원 이하의 경우 100분의 80)이상을 사용한 경우 그 잔액에 대해 현금으로 반환할 수 있도록 규정하고 있음.

<신유형 상품권 표준약관>

제7조 (환불) ② 유효기간 경과 전, 금액형 신유형 상품권의 경우, 신유형 상품권 금액 (다수의 상품권을 동시에 사용하는 경우에는 총 금액, 충전형 상품권의 경우 고객의 최종 충전시점에 기재된 금액)의 100분의 60(1만원 이하 신유형 상품권은 100분의 80)이상에 해당하는 물품 등을 제공받고 고객이 잔액의 반환을 요구하는 경우, 발행자 등은 잔액 (구매액을 기준으로 사용비율에 따라 계산하여 남은 비율의 금액)을 반환하여야 한다

- 카드사의 선불카드·기프트카드는 신유형 상품권 표준 약관의 전자형 상품권에 해당함.
- 해당 약관 조항은 신유형 상품권 표준 약관, 상품권 시장의 거래 관행 등에 비추어 볼 때 과도하게 현금 반환을 제한하고 있으므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함.(약관법 제6조 제2항 제1호)

3. 자동차 리스* 약관: 부당한 위약금 부과 조항

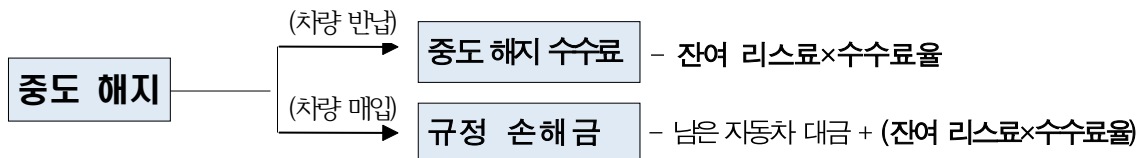
* 자동차 리스는 고객이 직접 선정 한 자동차를 금융사가 취득하여 고객에게 일정 기간 사용하게 하고 그 대가를 정기적으로 지급받으며, 사용 기간이 끝난 후 물건의 처분에 관하여는 당사자 간 약정으로 정하는 여신전문금융업법 상의 시설 대여 행위를 말함.

가. 약관 조항

○ 고객이 리스 계약을 중도 해지하면 고객은 중도 해지 수수료* 또는 규정 손해금**을 금융사에 지급하여야 하는데, 고객의 과실없이 중도 해지되어도(예: 타인의 100% 과실로 인한 전손 사고) 고객이 규정 손해금을 지급하도록 정하고 있음.

* 중도 해지 수수료는 고객이 중도 해지 후 자동차를 반환할 경우 발생하는 사업자의 손해에 대한 배상금으로 고객은 잔여 리스료의 일정 비율(10%내외)을 부담하고 반환함.

** 규정 손해금은 고객이 리스 계약 중도 해지 후 자동차를 매입 시 발생하는 사업자의 손해에 대한 배상금으로 고객은 잔여 리스료의 일정 비율(10%내외)과 남은 자동차 대금을 부담하고 매입함.



※ ‘중도 해지 수수료’와 ‘규정 손해금’(남은 자동차 대금 제외)은 ‘위약금’에 해당함.

<예시>

- 리스 기간 중 자동차가 도난 또는 전손된 경우, 리스 계약은 해지된 것으로 봅니다.
- 중도 해지 되는 경우 고객은 중도 해지 수수료(를) 및 규정 손해금을 지급하고 ...

나. 시정 요청 사유

□ 고객이 리스 계약을 중도 해지했을 때 부담하는 중도 해지 수수료 또는 규정 손해금은 고객의 계약 해지(채무 불이행)에 따른 손해 배상액의 예정 즉 위약금의 약정에 해당함.

○ 이러한 위약금은 원칙적으로 채무 불이행을 전제로 하는 것으로 채무자(고객)의 귀책 사유가 있어야 청구할 수 있음.(대법원 2007년 12월 27일, 20006다9408 참조)

□ 해당 약관 조항은 자동차가 도난 또는 전손된 경우 고객의 과실 유무에 관계없이 고객의 사정에 의해 중도 해지(차량 매입)된 것으로 보아 고객에게 규정 손해금으로 위약금을 지급하도록 규정하고 있어 고객에게 과중한 손해 배상 의무(위약금)을 부담시키는 조항이자 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함.(약관법 제8조 및 제6조 제1호)

<피해 분쟁 사례, 2015년 12월 17일 대구 김○○>

- 2011년 10월. ○○파이낸셜과 렉서스 차량(57,445,000원)을 36개월, 월 리스료 1,371,000원에 계약 체결하고 진행해 오던 중 2014년 3월 제3자의 100%과실 사고로 인해 차량이 전손되었음.

금융사는 차량 전손에 따라 남은 자동차 대금(잔여 리스료와 계약 만료 후 차량의 잔존가치)에 상당하는 금액을 보험금으로 지급받았음에도 고객에게 위 금액의 10%(2,461,000원)에 상당하는 금액을 위약금(규정손해금)으로 청구함.

※ 한국소비자원(소비자분쟁조정위원회) 제공

4. 자동차 리스 약관: 부당한 정산 보증금 조항

가. 약관 조항

- 자동차 리스 계약 종료 후 고객이 부담할 제세 공과금 등을 대비하여 고객으로부터 정산 보증금(300,000원)을 지급받아 6개월 후에 정산하도록 정하고 있음.

<예시>

고객이 자동차를 운행하며 발생한 제세공과금 등이 계약의 종료 또는 승계 후 청구될 경우에 대비하여 고객은 금융회사에 정산보증금 ₩300,000을 지급하고 6개월 후 정산하기로 합니다. 단, 6개월 이내 제세공과금 등이 정산보증금을 초과하는 경우, 금융회사가 고객에게 청구할 수 있습니다.

나. 시정 요청 사유

- 리스 차량 운행하여 고객이 장래 지급할 제세 공과금 채무는 자동차 세금, 범칙금, 주정차 과태료 등이 있으며, 금융사가 이에 대한 확인 노력(공과금 부과 주체에 조회 등)을 조금만 기울인다면 행위 사실(주정차 위반 등) 발생 후 즉시 또는 늦어도 1주일 이내 확인·정산이 가능함.

※ 도로교통법 개정(2009년 7월)으로 주차위반 등 과태료는 리스 이용자가 납부 주체가 되어 미납에 따른 책임을 지며, 리스회사는 책임을 지지 않음.

- 해당 약관 조항은 계약이 종료되었음에도 사업자가 상당한 이유없이 장기간(6개월) 일정액의 보증금을 유치할 수 있어 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함.(약관법 제6조 제1호)

5. 포인트 이용 약관: 신용카드 포인트의 부당한 소멸 조항

가. 약관 조항

- 카드 이용 정지로 포인트 이용이 제한된 경우 포인트에 대한 소멸 시효가 중단되지 않도록 정하고 있음.

<예시>

포인트는 카드를 정상적으로 이용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 카드 이용 정지사유에 해당되는 경우 포인트는 그 사유가 해소되는 때까지 이용이 제한됩니다. 이 경우 소멸시효는 중단되지 않습니다.

나. 시정 요청 사유

- ☐ 신용카드 포인트는 고객이 카드사에 사은품을 신청하거나 현금처럼 사용할 수 있는 경제적 가치를 가지는 채권에 해당함.
- ☐ 해당 약관 조항은 포인트 이용이 제한되는 기간에도 소멸 시효가 중단(정지)되지 않는 것으로 규정하고 있어 해당 기간에 시효가 도래하여 고객의 포인트 이용 권리가 박탈되는 결과를 초래할 수 있으므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함.(약관법 제6조 제2항 제1호)
- ※ 민법에서는 권리 행사의 장애 사유(시효 정지 사유)가 존재하는 경우 그 사유가 종료한 때부터 일정 기간 내에는 시효가 완성하지 않는 것으로 규정하고 있음.

6. 장기 카드 대출(카드론)* 약관: 부당한 지연 배상금 부과 조항

- * 장기 카드 대출은 단기 카드 대출인 현금 서비스와 구분되는 것으로 카드 한도가 높고 대출 기간이 길며 이율이 좀 더 낮음. 대출 상환 방식은 균등 상환, 만기 일시 상환, 마이너스식 상환 등으로 선택 가능함.

가. 약관 조항

- 기한의 이익* 상실 사유**가 발생한 때 대출 잔액에 대해 고객에게 이행 청구없이 이행기가 도래한 것으로 보아 그때부터 지연 배상금을 지급하도록 정하고 있음.

- * 기한의 이익은 기한이 도래하지 않음으로써 당사자가 받는 이익을 말함. 금전 대출에 있어 채무자(고객)는 변제기 이전에는 채무를 변제할 책임이 없다는 점에서 기한의 이익이 있으나 신용 상실의 사유가 발생한 때에는 기한의 이익을 상실시켜 곧 변제케 하는 것이 필요함.

- ** 기한 이익 상실 사유는 채무자에 대한 압류, 체납 처분, 파산, 회생, 폐업 등이 있음.

<예시>

대출 기간 만료일에 채무를 이행하지 않거나, 여신거래기본약관에 의하여 기한의 이익을 상실한 때에는 그 다음날부터 실제완제일 전일까지 대출 잔액에 대하여 지연 배상금을 지급하기로 합니다.

나. 시정 요청 사유

- 민법 제388조는 소정의 기한 이익 상실 사유가 발생하면 채무자는 ‘기한의 이익을 주장하지 못한다’고 규정하고 있어 그 상실 사유의 발생만으로 당연히 이행기가 도래하는 것은 아님.
- 기한 이익 상실 사유가 발생한 후 채권자의 통지나 청구 등의 의사 행위에 따라 즉시 이행기가 도래한 것으로 할지 아니면 본래의 이행기까지 기다려 약정 이자를 청구할 것인지 채권자로 선택하도록 하는 것이 채무자(고객)뿐만 아니라 채권자(사업자)에게도 유리함.(대법원 2002년 9월 4일, 2002다28340 참조)
- 해당 약관 조항은 채권자의 이행 청구없이 지연 배상금을 지급하도록 규정하고 있어 채무자인 고객이 불측의 지연 배상 등을 부담할 여지가 크므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함.(약관법 제6조 제2항 제1호)

7. 할부 금융 약관: 세금 분납 금지 조항

가. 약관 조항

- 채무자가 담보와 관련된 제세 공과금을 분납 신청하지 못하도록 함.

<예시>

채무자는 제공하는 담보와 관련된 관세, 국세, 지방세 등 제세공과금에 대하여 분할 납부신청을 하지 않으며, 부과된 금액 전액을 기일 이내에 완납하기로 합니다.

나. 시정 요청 사유

- ☐ 국세징수법 등 조세 관련 법령에서는 일정한 사유로 납세자가 납부 기한 내에 **납부할 수 없다고 인정하면 납세자의 신청에 의해 세액을 분할하여 납부하는** 방법으로 납세자에게 **기한의 이익을 부여하고 있음.**
 - 이러한 **납세자의 분납 신청권**은 분할 납부 기간 중 신청인의 체납이 유예되는 등 법률 관계의 변동을 초래하는 **법률상 권리**임.
- ☐ 해당 약관 조항은 법률에 의하여 향유할 수 있는 고객의 권리와 이익을 상당한 이유없이 배제하는 조항에 해당함.(약관법 제11조 제1호)

2

기대 효과 · 계획

- ☐ 신용카드사 등의 불합리한 영업 관행으로 소비자 불만이 많은 여신 금융 분야의 약관을 시정하여 소비자 피해 분쟁 감소와 소비자 권익이 증진될 것으로 기대됨.
- ☐ 앞으로 제 · 개정되어 공정위에 통보되는 여신 전문 금융 약관을 면밀히 심사하여 불공정한 약관으로 인한 금융 소비자의 피해를 사전에 예방할 계획임.

<별지> : 시정 요청한 약관 내역

❖ 공정거래위원회는 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.

 넓게 듣겠습니다 바르게 알리겠습니다	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.ftc.go.kr	 e-OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락	 행복한 대한민국을 여는 정부 3.0 개방 · 공유 · 소통 · 협력
--	---	--	--

【별지】

시정 요청한 약관 내역

1. 신용카드업

약관 조항	시정요청 사유
<포인트 이용약관> 카드이용정지로 포인트 이용이 제한된 경우 포인트에 대한 소멸시효가 중단되지 아니하는 조항	해당 약관조항은 포인트 이용이 제한되는 기간에도 소멸시효가 중단(정지)되지 않는 것으로 규정하고 있어 해당 기간에 시효가 도래하여 고객의 포인트 이용 권리가 박탈되는 결과를 초래할 수 있으므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)
<선불카드 이용약관> 선불카드·기프트카드의 발행권면금액 또는 충전액의 80% 이상을 사용한 경우에 잔액을 환불하는 조항	해당 약관조항은 신유형 상품권 표준약관, 상품권 시장의 거래관행 등에 비추어 볼 때 과도하게 현금 반환을 제한하고 있으므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)
<장기카드대출 약관> 기한의 이익 상실 사유가 발생한 때 대출 잔액에 대해 고객에게 이행 청구 없이 이행기가 도래한 것으로 보아 그때부터 지연배상금을 부과하는 조항	해당 약관조항은 채권자의 이행청구 없이 지연배상금을 지급하도록 규정하고 있어 채무자인 고객이 불측의 지연배상 등을 부담할 여지가 크므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)
<장기카드대출 약관> 카드이용을 정지하는 경우 별도로 통지하지 않는 조항	해당 약관조항은 금융회사가 고객의 카드 이용을 통지 없이 일방적으로 정지할 수 있도록 규정하고 있어 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)
<채무면제유예상품 약관> 고객의 가입신청에 대해 불승낙(거절)의 경우에만 통지하고 승낙의 경우에는 통지 없이 계약의 효력이 발생하는 조항	해당 약관조항은 고객의 청약에 대해 불완전한 계약관계를 유도하고 불측의 손해가 발생할 우려가 크므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)

약관 조항	시정요청 사유
<채무면제유예상품 약관> 일정한 사유가 발생하는 경우 해지의 의사표시 없이 자동으로 계약이 해지되는 조항	계약의 해제·해지는 법률관계를 종료시키는 중대한 법률요건으로 원칙적으로 상대방에 대한 의사표시로, 그 통지가 도달한 때 효력이 발생하여야 함에도 해당 약관조항은 일정한 사유가 발생할 경우 해지의 의사표시 없이 계약이 해지되는 것으로 규정하고 있어 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)
<일부결제금액이 불이행(리볼빙) 약관> 기한의 이익 상실 사유가 발생한 때 고객에게 이행 청구 없이 이행기가 도래한 것으로 보아 변제책임을 지우는 조항	해당 약관조항은 채권자의 이행청구 없이 변제책임을 지도록 규정하고 있어 채무자인 고객이 불추의 지연배상 등을 부담할 여지가 크므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)
<일부결제금액이 불이행(리볼빙) 약관> 가압류, 가처분을 기한이익 상실 사유로 규정한 조항	가압류·가처분은 다툼의 법률관계를 확정시키는 것이 아니고 채권자의 심증(소명)만으로 인정되는 임시적 보전절차로 그 사유가 발생하였다는 사유만으로 채무자의 신용상실 등의 사유가 발생하였다고 볼 수 없음. 따라서 해당약관 조항은 상당한 이유없이 채무자인 고객에게 부여된 기한이익을 박탈하는 조항에 해당함(약관법 제11조 제2호)

2. 시설대여업

약관조항	시정요청 사유
<자동차 리스약관> 자동차 리스계약 종료 후 고객이 부담할 제세공과금 등을 대비하여 고객으로부터 정산보증금(300,000원)을 지급받아 6개월 후에 정산하는 조항	해당 약관조항은 계약이 종료되었음에도 사업자가 상당한 이유없이 장기간(6개월) 일정액의 보증금을 유치할 수 있어 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제1호)

약관조항	시정요청 사유
<자동차 리스약관> 고객이 리스계약을 중도 해지한 경우 고객은 중도해지수수료 (물건 반환시) 또는 규정손해금 (물건 매입시)을 금융사에 지급하여야 하는데, 고객의 과실 없이 중도 해지된 경우 (타인의 100% 과실로 인한 전손사고)에도 고객이 규정손해금을 지급하는 조항	해당 약관조항은 자동차의 도난 또는 전손된 경우 고객의 과실유무에 관계없이 고객의 사정에 의해 중도해지된 것으로 보아 고객에게 규정손해금으로 위약금을 지급하도록 규정하고 있어 고객에게 부당하게 손해배상 의무(위약금)을 부담시키는 조항이자 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제8조 및 제6조 제1호)
<자동차 리스약관> 자동차리스계약 중도해지된 경우 고객의 차량 반환 또는 매입 여부에 관계없이 차량 소유권 이전 등 제반수수료를 고객이 부담하도록 하는 조항	자동차 리스물건에 대해 고객의 반환 또는 매입시 자동차 소유권 이전비용 및 근저당 말소비용은 소유권을 이전(등록)받는 자와 근저당 말소로 이익을 보는 자가 부담하여야 함에도 해당 약관조항은 중도해지의 경우 고객이 리스물건의 반환 또는 매입 여부에 관계없이 자동차 소유권이전비용 및 근저당 말소비용을 고객이 부담하도록 규정하고 있어 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제1호)

3. 할부금융업

약관조항	시정요청 사유
<할부금융약관> 담보와 관련된 채무자의 제세 공과금에 대해 분납 신청을 금지하는 조항	납세자의 분납 신청권은 분할 납부가 이루어질 경우 신청인의 체납이 유예되는 등 법률관계의 변동을 초래하는 법률상 권리이므로, 해당 약관조항은 법률에 의하여 향유할 수 있는 고객의 권리 및 이익을 상당한 이유 없이 배제하는 조항에 해당함(약관법 제11조 제1호)
<할부금융약관> 기한의 이익 상실 사유가 발생한 때 대출 잔액에 대해 고객에게 이행 청구 없이 이행가 도래한 것으로 보아 그때부터 지연배상금을 부과하는 조항	해당 약관조항은 채권자의 이행청구 없이 지연배상금을 지급하도록 규정하고 있어 채무자인 고객이 불측의 지연배상 등을 부담할 여지가 크므로 고객에게 부당하게 불리한 조항에 해당함(약관법 제6조 제2항 제1호)